

1500291-12.2020.8.26.0070
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Comarca: Batatais
Foro: Foro de Batatais
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/06/2022
... a coisa de boa fé.

Nesse sentido:

"ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência, autos de apreensão, de avaliação e de entrega, bem como a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência consistente em puxar a vítima por sua gola. ROUBO - autoria - confissões dos réus em sintonia com o restante da prova oral - vítima que nem precisou indicar os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Batatais
Foro de Batatais
Vara Criminal
Praça Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500291-12.2020.8.26.0070 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500291-12.2020.8.26.0070
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2110947/2020 - DEL.POL.BATATAIS, 7294239 - DEL.POL.BATATAIS, 587/20/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2110947 - DEL.POL.BATATAIS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS MEDEIROS e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

MICHAEL ALEXANDRE JANUÁRIO e LUCAS MEDEIROS qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e VI, c/c artigo 29,

caput, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 14h, em uma residência localizada na Rua Doutor Jesus Brasílio Tambellini, 529, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, previamente unidos por identidade de designios e comunhão de esforços entre si e com um indivíduo do sexo feminino não identificado, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, pra si, bens pertencentes à vítima D.R.S.N., consistente em uma pulseira de ouro amarelo, avaliada em R\$799,00, além de duas correntes de ouro, cinco brincos de ouro, seis anéis de ouro, quatro pingentes de ouro e dois relógios Bolova.

Conforme o apurado, os denunciados, em conjunto com outro indivíduo ainda não identificado, compareceram ao local supracitado, na direção do automóvel Ford Fiesta, cor Branca, Placas EPQ-5984, e, mediante o rompimento do portão social e da porta de entrada do domicílio, ali adentraram e furtaram as coisas supracitadas. De acordo com o relatório do Departamento de Polícia, MICHAEL e LUCAS foram identificados em outros furtos em domicílio na região, apresentando o mesmo modo de operação, bem como a utilização do mesmo veículo Ford Fiesta Branco, Placa EPQ-5984. Não obstante, ambos estão em situação prisional pela prática de furto em domicílios.

Em diligência empreendida à residência de MICHAEL, ainda foram localizados, além da pulseira objeto deste furto, diversas outras jóias que totalizam o valor de R\$13.394,00.

Laudo Pericial a fls. 13/16 (local do fato) e 27/40 (imagem).

Boletim de Ocorrência a fls. 17/19.

Auto de Exibição/Apreensão a fls. 20/21 e 25.

Auto de Entrega a fls. 22/23.

Auto de Avaliação a fls. 142/143.

A denúncia foi recebida e foi decretada a prisão preventiva dos acusados em 06 de maio de 2021 a fls. 187/188.

Lucas Medeiros foi citado a fls. 252 e apresentou defesa prévia a fls. 260.

Michael Alexandre foi citado a fls. 294 e apresentou defesa prévia a fls. 260.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pelo Ministério Público e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal. Frise-se por primordial que a ação dos réus foi filmada por câmeras de segurança existentes nas proximidades da residência furtada, na companhia de uma mulher, a qual não foi localizada pelo setor de investigação. O investigador de polícia responsável pelas diligências reconheceu os réus sem sombras de dúvidas, pelas filmagens realizadas e pela ocasião de ambos na vizinha cidade de Brodowski, onde praticaram o furto com o mesmo modo de operação. Eles praticaram o furto nesta cidade. Tal reconhecimento incrimina os réus, peremptoriamente, devendo-se ser considerado na prolação da sentença. É frágil a negativa de autoria. A reforçar o conjunto probatório, uma das joias foi apreendida na residência do réu Michael. A joia foi reconhecida pela vítima, como sendo de sua propriedade. A apreensão da res furtiva, com o agente, faz presumir a sua responsabilidade, a qual deve ceder, somente, diante de elementos probatórios produzidos pela defesa, que exculpem a atitude do réu. Como já se disse, a apreensão na casa de Michael, da res furtiva, vem reforçada pelo reconhecimento dos réus, pelo delito praticado, que guarda semelhança com aquele praticado em Brodowski, pelos réus, em concurso de agentes, quando foram presos em flagrante. Os réus ostentam antecedentes. Lucas ostenta maus antecedentes, conforme se deduz da F.A. de fls. 147 e Michael é reincidente em crime doloso conforme se extrai de sua certidão de antecedentes. Ambos os réus já se encontram há algum tempo envolvido com a prática de ilícitos penais. Requer-se fixação de regime inicial fechado, a exasperação da pena base, na primeira fase, do artigo 59 em relação a ambos os réus, em razão da personalidade deformada. A exasperação da pena base, na segunda fase, consideração da reincidência e se determine que para recorrer permaneçam recolhidos à prisão, pois, representam perigo para a ordem pública e paz social. Ante o exposto, requer-se a condenação de ambos os réus como incurso no crime de furto duplamente qualificado.

A Defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, que há de se considerar que nos autos não há perícia técnica feita nas fotografias dos veículos, que são ilegíveis,

não dando para fazer reconhecimento. Não houve perícia técnica, que seria exigida no processo penal. A testemunha de acusação ouvida a fls. 24 diz que pelas imagens não tem condições de afirmar que o investigado é um dos autores do furto. Essa percepção é a mesma que teria dado o investigador, que fez uma investigação de reconhecimento subjetivo. A fotografia não é prova cabal. Impugna-se o reconhecimento subjetivo. Preliminarmente, a qualificadora não impede que se aplique o furto privilegiado do artigo 155, § 2º do Código Penal. Quanto ao mérito, não restou configurado o crime de furto qualificado, não assistindo razão ao Promotor. Os denunciados negaram a acusação e não há prova cabal da participação deles no crime. Não se pode trazer o fato que ocorreu em Brodowski e sugerir que eles seriam os autores do furto, aqui. A vítima afastou um possível reconhecimento das filmagens. O investigador G., somente ele reconhecendo e querendo relacionar o furto de Brodowski, com Batatais. A Defesa pugna para que seja reconhecida a preliminar anteriormente arguida e, quanto ao mérito, que sejam absolvidos, pois não participaram do crime. A defesa também requer que sejam concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar arguida pela Defesa não merece prosperar. Foram analisadas por meio de perícia as imagens das câmeras de segurança que identificaram o veículo utilizado para a prática do crime, o qual tratava-se de um Ford Fiesta. Nas imagens constantes do relatório de fls. 10/12, extraídas das câmeras de segurança de outro imóvel vizinho, foi possível identificar o mesmo modelo de veículo, inclusive com o número das placas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de avaliação, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

Em sede policial, Lucas disse que foi proprietário de um veículo Ford Fiesta de cor prata, placas não se recorda e que vendeu informalmente o referido veículo ao seu primo Michael Alexandre Januário e que nunca esteve na cidade de Batatais, razão pela qual nunca cometeu furtos nesta cidade.

Em juízo, Lucas disse que não praticou o furto. Há um tempo atrás praticou um furto em Brodowski. Não mora no endereço de Michael. É parente de Michael, primo. Nunca esteve em Batatais. É amasiado. Tem uma filha.

Em sede policial, Michael disse que há aproximadamente um ano está preso pela prática de furto qualificado à residência. Com relação aos fatos, alega não ter tido nenhuma participação em tal furto. Não conhece Lucas Medeiros e nunca esteve na cidade de Batatais e que não tem nada a informar.

Em Juízo Michael disse que morava em Jardinópolis, com a esposa. Os policiais foram à casa da mãe dele, em Ribeirão. Chegaram quatro viaturas na porta da sua casa. O padraсто o chamou. Os policiais estavam pedindo os documentos da moto que estava no corredor. Tinha deixado a moto com o irmão. O depoente trabalhava no Ceasa. Não estava na porta da sua casa. Já se encontrava na sua residência. O policial o colocou sentado no sofá. Ele perguntou se tinha entrado na residência do policial de Batatais. Disse que não roubou. O policial disse que tinha a filmagem. Já lhe deram voz de prisão. Falou para a mãe chamar ao advogado. Eles pegaram as bijuterias e apresentaram, no distrito, uma pulseira. Falaram que a vítima reconheceu a pulseira. A pulseira não poderia ter sido encontrada na casa da mãe porque não mora na casa de sua mãe. Chegou por volta das 22 horas. Ficou lá até as 3 h. Foi embora. Quando foi em 2020, quando estava preso, em 2021 fizeram uma oitiva com ele na colônia de Marília. Disse, novamente que não teria roubado a residência. Quando foi no mês "5" saiu em saída temporária. Ganhou a liberdade. Foi na colônia tirar sua tornozeleira. Soltaram preventiva para ele, no mês "5". Encontrava-se na colônia. Ganhou liberdade e com 30 dias que estava em liberdade, saiu a preventiva. Nega a participação no furto. Referente às bijuterias que encontraram na sua casa, a vítima não reconheceu. As jóias não foram encontradas na sua casa. Eles apresentaram a pulseira, no distrito. Eles apresentaram uma maleta com um monte de bijuteria que estava no quarto de sua irmã. É casado. Tem uma filha

de quatro anos. Conhece Lucas, que é seu primo. Foram detidos numa residência em razão de um furto de Brodowski.

A vítima D. disse que no dia 27 de fevereiro, saiu com a filha por volta as 13:50. Sua casa tem sistema de alarme. Logo que saiu o sistema de monitoramento ligou avisando que tinha alguém dentro da sua casa. Retornou à casa, por volta das 14:15, a porta estava arrombada. Pegou o cachorro, que saiu da casa. Ficou esperando na esquina, a polícia. A polícia chegou. Entrou, com os policiais e viu que eles tinham arrombado o portão social, estourado a porta da frente. Foram direto ao quarto. No quarto tinha uma gaveta onde havia jóias. Eles retiraram a gaveta inteira, pelo portão social. Procurou nas câmeras vizinhas. Eram três pessoas, dois homens e uma mulher. O carro dele ficava rondando sua casa. Levaram dois relógios, alianças de ouro, no mínimo seis alianças cravejadas de brilhante, conjuntos de pérolas. Conjunto de pedras naturais. Brincos de brilhante, três pares. Somente ficou com as jóias que estava no corpo. Levaram pulseiras grossa. Corrente de ouro italiano, com crucifixo. Brincos de pérola barroca, anéis de esmeralda. Os brincos da filha. Logo no começo do mês de março recebeu um telefonema de uma delegacia de Ribeirão Preto que haviam encontrado algumas jóias. Reconheceu uma pulseira de seu marido, que faleceu. Essa pulseira foi encontrada. A polícia não disse em poder de quem foi encontrada a pulseira. Não viu o rosto e não sabe o nome dos assaltantes. Viu as filmagens. Era uma mulher e dois homens. A mulher tocava a campainha. Um homem ficava no carro. Os homens arrombam o portão. Não tem condições de reconhecê-los. Não recuperou o restante das jóias. Recorda-se de uma pessoa alta, morena, bem vestida. Depois de dois anos, não tem condições de reconhecer. As filmagens pegavam placa do carro.

A testemunha G.O.F. relatou que tão logo tomaram conhecimento do ocorrido, foram até à residência da vítima para verificar algum elemento que pudesse auxiliar a identificação dos envolvidos. Obtiveram algumas imagens de câmera de segurança que pudessem mostrar as ações dos réus. Em uma das câmeras verificou-se que um veículo Fiesta cor prata estacionou em frente à residência da vítima. Após, desceu uma mulher e foi até o portão social, onde pareceu chamar os moradores. Desceu mais um indivíduo do veículo. Eles arrombaram o portão social. Arrombaram a porta que dá entrada para o imóvel. Lá no quarto eles subtraíram uma gaveta com várias jóias. Em outra diligência conseguiram uma câmera de segurança que pode-se ver dois homens, um cor parda, na condução do veículo e outro no banco do passageiro. Passados alguns dias, ainda não tinham a identificação das pessoas. Tomaram conhecimento que na cidade de Ribeirão Preto, ao avistar Michael, na frente da residência dele, em atitude suspeita, o abordaram. Michael franqueou a entrada na casa e localizaram vários objetos de origem não justificada. Michael foi conduzido até à delegacia. O esposo da vítima reconheceu algumas joias que eram dele. Passados mais alguns dias, Michael e Lucas foram surpreendidos na cidade de Brodowski, em situação de flagrante, realizando furto, no mesmo modo de operação. A partir desse momento tinham imagens dos dois. Confrontando as duas imagens, de Brodowski e as imagens de Batatais, verificaram que eram as mesmas pessoas. Lá em Brodowski, não se recorda ao certo se usaram o veículo Ford Fiesta prata. O modo de operação foi o mesmo. Antes deste fato, soube de um furto que eles cometeram, mesmo modus operandi, sendo que a vítima, após o furto chegou na residência e viu que pessoas entraram no local. Ela localizou na garagem do imóvel um ticket de pedágio de Brodowski. Esse ticket de pedágio constava o mesmo emplacamento do veículo Fiesta. Pela investigação eles também estão envolvidos neste furto. Como investigador pode afirmar que os indivíduos presos são as mesmas pessoas do furto de Batatais e de Brodowski. Afirma isso, com absoluta certeza. Não tiveram contato com os presos. A mulher não foi localizada. Fizeram algumas diligências na cidade de Ribeirão Preto, porém, não a localizaram. Lembra-se que no início das investigações entraram em contato com algumas pessoas para localização do veículo. A ultima pessoa disse que vendeu o veículo, porém, não soube dizer para quem seria. Com a prisão deles em Brodowski, verificaram que eram as mesmas pessoas e encerraram o caso. Na casa de Michael, não sabe se Lucas morava lá. Não participou da diligência na cidade de Ribeirão Preto. Quem participou foram policiais militares. Pelo que consta no B.O. o marido da vítima foi até a cidade de Ribeirão

Preto e reconheceu algumas das joias.

A autoria também é certa.

Os réus negaram ter praticado o furto descrito na denúncia.

Lucas, em delegacia, disse ter vendido o veículo Ford Fiesta ao seu primo, Michael e, em juízo, negou os fatos, dizendo que jamais esteve em Batatais, porém foi preso pela prática de um furto em Brodowski.

Michael, por sua vez, disse, em delegacia, que não conhecia Lucas, porém, em juízo, assumiu que este é seu primo, porém negou a prática do furto em Batatais. Disse, ainda, que não mora na cidade de Ribeirão Preto e que a pulseira reconhecida como sua pela vítima não poderia estar na casa de sua mãe. Afirmou que foi preso por um furto que cometeu em Brodowski.

A versão apresentada pelos réus, no entanto, foi desbancada pelas provas colhidas nos autos.

Inicialmente, Lucas admitiu ter vendido um veículo Ford Fiesta cor prata a Michael, seu primo, o qual, por sua vez, estranhamente negou, em sede inquisitorial, conhecer Lucas.

Em juízo, Michael admitiu ser primo de Lucas, porém, disse que encontrava-se preso há um ano pela prática de crime de furto qualificado à residência quando foi decretada sua prisão preventiva nestes autos.

Contudo, verifica-se que o réu encontrava-se em cumprimento de regime aberto quando foi abordado pelos policiais da cidade de Ribeirão Preto e foi preso dias após o furto ocorrido nesta cidade de Batatais.

As imagens das câmeras de segurança filmaram toda a ação dos acusados, e, segundo consta dos autos, foi possível reconhecer os réus por meio de comparação das imagens referentes ao furto de Batatais com o ocorrido na cidade de Brodowski.

Ainda, na residência de Michael foi encontrada uma pulseira de ouro, que a vítima reconheceu como de sua propriedade.

Assim, Michael estava na posse da res furtiva, muito embora alegue que a pulseira da vítima não poderia estar na casa de sua mãe, pois não mora no local. Contudo, além do objeto da vítima, havia relógios e uma arma. Ademais, o réu foi abordado na frente da residência, constando do boletim de ocorrência de fls. 17/19 que os objetos foram encontrados no quarto deste.

Dessa forma, a apreensão do objeto subtraído inverte o ônus da prova, devendo o acusado demonstrar que possuía a coisa de boa fé.

Nesse sentido:

"ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência, autos de apreensão, de avaliação e de entrega, bem como a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência consistente em puxar a vítima por sua gola. ROUBO - autoria - confissões dos réus em sintonia com o restante da prova oral - vítima que nem precisou indicar os agentes do crime, uma vez que os policiais presenciaram o roubo e os detiveram na posse do bem - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP." (...)(TJSP; Apelação Criminal 1501055-49.2020.8.26.0441; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022).

No caso dos autos, Michael não apresentou justificativa plausível para o fato de ter sido apreendido objeto de propriedade da vítima em sua residência, fato que demonstra a autoria do furto.

O policial civil, ouvido em juízo, relatou que foram até à residência da vítima e verificaram que a porta que dá entrada para o imóvel foi arrombada e no quarto foi subtraída uma gaveta com várias jóias. Obtiveram algumas imagens de câmera de segurança que mostraram um veículo Fiesta cor prata estacionando em frente à residência da vítima, bem como uma mulher, não identificada, e dois homens que entraram na residência da vítima e subtraíram os objetos. Informou, ainda, que, em outra diligência conseguiram uma câmera de segurança em que foram vistos dois homens, um cor parda, na condução do veículo e outro no banco do passageiro, porém, não conseguiram identificar as pessoas. Em seguida, tomaram conhecimento que na

cidade de Ribeirão Preto, Michael foi abordado e, na residência dele foram localizados vários objetos de origem não justificada, dentre eles, uma das jóias da vítima. Passados mais alguns dias, Michael e Lucas foram surpreendidos na cidade de Brodowski, em situação de flagrante, realizando furto, no mesmo modo de operação. Relatou que confrontando as duas imagens, de Brodowski e as imagens de Batatais, verificaram que eram as mesmas pessoas.

O policial afirmou, sem dúvidas, que os autores dos furtos de Brodowski e Batatais eram as mesmas pessoas.

Nada há nos autos que macule o relato do policial. Sabido é que o relato do policial pode e deve ser considerado para a formação da convicção do Juízo, ainda mais quando consonante com todo o conjunto probatório, como no caso dos autos.

Nesse sentido é firmada a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal :

"E não há que se desmerecer a palavra dos policiais, pois não são suspeitos, apenas pela função que ocupam; ao revés, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP; Apelação 0000356-83.2015.8.26.0611; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018) (grifo nosso).

Ainda, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, isso porque na maioria das vezes são praticados na clandestinidade e carecem de testemunhas.

Sobre o tema, confira-se a Jurisprudência:

"PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, especialmente quando em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. 3. Recurso conhecido e não provido." (TJ-DF 20140710069576 0006771-16.2014.8.07.0007; Relator: Jesuino Aparecido Rissato; Data de Julgamento: 30/06/2016; 3ª Turma Criminal; Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 286/299) (grifo nosso).

Quanto a Lucas, ele nega a prática do crime, porém, não apresenta nenhuma justificativa que o tirasse da cena do crime. O carro era seu. Praticava um crime na cidade de Brodowski, junto com Michael, com o mesmo modo de atuação. O policial que fez a investigação afirmou com segurança que os réus praticaram o delito descrito na denúncia.

Ainda, a fls. 12, o investigador afirmou que "diante do exposto, os indícios são suficientes a apontar a autoria do furto perpetrado na residência de D.R.S.N. a Lucas Medeiros e Michel Alexandre Januário, já qualificados, seja pelas imagens capturadas em câmeras de segurança em imóveis vizinhos aos da vítima (fl. 1 e 2), seja pelo reconhecimento de bem apreendido na residência de Michel Alexandre Januário (fig.3)".

Tem-se nos autos prova indiciária, porém, capaz de fazer concluir, com segurança, que os réus praticaram o crime descrito na denúncia. O policial afirmou com segurança que foram eles que praticaram o delito, analisando as imagens das câmeras de segurança. A pulseira foi encontrada na casa de Michael. Lucas era o proprietário do veículo. A dinâmica do furto foi registrada pelas câmeras de segurança e, ainda, foram presos algum tempo depois, na cidade de Brodowski, praticando furto a residência, utilizando-se do mesmo modo de atuação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROBÔ MAJORADO - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DO RÉU - PROVA INDICIÁRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ARTIGO 157 DO CPB (EMPREGO DE ARMA) - ARMA NÃO APREENDIDA E NEM PERICIADA - CABIMENTO. Dado o sistema do livre convencimento, a prova indiciária assim como o

reconhecimento pessoal efetuado no inquérito, se amparados nos demais elementos colhidos em juízo, é suficiente para demonstrar a autoria. (...)" (TJMG, Apelação Criminal 0995426-77.2009.8.13.0481, 2ª Câmara Criminal, Relator José Antonino Baía Borges, j. 07/10/2010).

Portanto, bem configurada a autoria do crime em comento, o qual foi praticado em concurso de pessoas, incidindo a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Também é de ser reconhecida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O laudo pericial de fls. 13/16 dá conta de que a fechadura havia sido instalada recentemente quando da realização da perícia. Além disso, o laudo pericial de fls. 27/35 mostra a ação dos acusados, que conseguiram abrir a porta de entrada da casa da vítimas e subtraíram os objetos.

Afasto, pois, as teses defensivas.

Com fundamento nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosagem da pena:

A) COM RELAÇÃO À MICHEL ALEXANDRE JANUÁRIO:

I. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu conforme se verifica na certidão de antecedentes, de fls. 175/178. O réu ostenta maus antecedentes, demonstrando personalidade voltada à prática de crimes, sobretudo crimes de furto qualificado e roubo e praticou o crime em comento mediante rompimento de obstáculo, a demonstrar engenhosidade e periculosidade, razão pela qual aumento a pena em 2/6, perfazendo-se o quantum de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias multa, no piso legal.

II. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e não há atenuantes a serem consideradas, portanto aumento em 1/6 o quantum encontrado anteriormente, perfazendo se um total de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias multa, no piso legal.

III. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, tornando a pena definitiva em três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias multa, no piso legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o benefício do sursis.

Levando-se em conta a reincidência, fixo, para cumprimento da pena o regime fechado.

B) COM RELAÇÃO A LUCAS MEDEIROS:

I. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu conforme se verifica na certidão de antecedentes, de fls. 170/174. O réu ostenta maus antecedentes, demonstrando personalidade voltada à prática de crimes, e praticou o crime em comento mediante rompimento de obstáculo, a demonstrar engenhosidade e periculosidade, razão pela qual aumento a pena em 2/6, perfazendo-se o quantum de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias multa, no piso legal.

II. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e não há atenuantes a serem consideradas, portanto aumento em 1/6 o quantum encontrado anteriormente, perfazendo se um total de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias multa, no piso legal.

III. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, tornando a pena definitiva em três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias multa, no piso legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o benefício do sursis.

Portanto, fixo para o cumprimento da pena, o regime fechado.

Os réus responderam ao processo preso e em liberdade demonstram colocar em risco a ordem pública.

Não poderão recorrer em liberdade.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E:

1) CONDENO MICHAEL ALEXANDRE JANUÁRIO, QUALIFICADO NOS AUTOS, À PENA DE TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO (REGIME FECHADO) E PAGAMENTO DE QUINZE (15) DIAS MULTA, NO PISO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E VI, C/C ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E
2) CONDENO LUCAS MEDEIROS, TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO (REGIME FECHADO) E PAGAMENTO DE QUINZE (15) DIAS MULTA, NO PISO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E VI, C/C ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL;

Custas ex lege.

Expeçam-se mandados de recomendação.

Expeçam-se guias de recolhimento provisória.

Encaminhe-se cópia da decisão à vítima, conforme previsão do parágrafo segundo do artigo 201, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Batatais, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA